

בי 1 עסקים בע"מ

ח.פ. 516540689

כתובת: __אלי הורוביץ 4 רחובות

טלפון: 0556800983

דוא"ל: **b1.atarim770@gmail.com**

לכבוד :

חברת/עוסק מורשה

ח.פ./ע.מ.

כתובת:

טלפון: דוא"ל

חוזה התקשרות

1. הערות כלליות להזמנה

1.1. הח"מ, : (להלן: "המזמין") מזמין בזה את שירותיהם של **בי 1 עסקים בע"מ** (להלן: "נותן השירותים" ו/או "החברה") על פי תנאי חוזה התקשרות זה ובכפוף ל"תנאים הכלליים", החלים על כלל ההתקשרות בין הצדדים והמצורפים כחלק בלתי נפרד ממנו (להלן: "החוזה").

1.2. החוזה מגבש וממצה את כל ההבנות, ההסכמות וההבטחות אשר נעשו בין הצדדים והצדדים מתחייבים לפעול כמיטב יכולתם על מנת לקיים את החוזה. כל שינוי בחוזה זה יהיה בכתב ובהסכמת הצדדים.

1.3. לא יהיה תוקף לכל הבנה, הסכמה או הבטחה, אלא אם נכללה בחוזה. כל הסכמה ו/או הבטחה ו/או הבנה ו/או חוזה אחרים אשר הוסכמו בין הצדדים מבוטלים.

2. הגדרות:

2.1. "התוכנה" – תוכנת אתר אינטרנט אשר פותחה על ידי נותן השירותים, המשמשת בין היתר כפלטפורמה להקמת אתרי סחר מקוונים. התוכנה מהווה תשתית להקמה ותחזוקת אתרי סחר על גבי רשת האינטרנט, על פי קריטריונים דומים, הניתנים לשינוי והתאמה;

2.2. "אתר הסחר" – אתר סחר הפועל על גבי רשת האינטרנט, אשר הוקם באמצעות התוכנה של נותן השירותים והמצוי במאגר התוכנה, באמצעותו יוכלו לקוחותיו של המזמין, לבצע הזמנה ולרכוש באופן מקוון מוצרי מזון המשווקים ע"י המזמין;

2.3. "מערכות צדדים שלישיים" – מערכות של צדדים שלישיים, לרבות תוכנות, חומרות, תוספים, אתרי אינטרנט ומערכות הפעלה בעלות יכולת התממשקות לתוכנה.

3. תיאור השירותים

3.1. נותן השירותים יעניק למזמין שירותים כמפורט להלן:

3.1.1. **הקמת אתר סחר מקוון עבור המזמין וחיבורו לרשת האינטרנט כחלק מפורטל אתרי הסחר של החברה (להלן: "שירותי ההקמה"):**

3.1.2. התאמת אתר הסחר למערכות צדדים שלישיים ולמערכות החברה (להלן: "התממשקות"), כך שאתר הסחר יפעל בהתממשקות למערכת סליקה תקינה ולמערכת הקופות של החברה;

3.1.3. אחסון, תפעול ותחזוקתו השוטפת של אתר הסחר כמפורט בהצעת המחיר (להלן: "שירותי התחזוקה"). מובהר בזאת, כי תוספות, עדכונים, שיפורים, תיקונים או כל שינוי באתר הסחר שאינו נכלל בשירותי ההקמה ו/או התחזוקה, יעשה בהסכמת הצדדים בכתב ויכול שיהיה כרוך בתשלום נוסף;

3.1.4. רישיון שימוש זמני בתוכנה, באופן אשר יאפשר למזמין לתחזק את אתר הסחר ברמה בסיסית בהתאם לאמור בחוזה זה, וכן לבצע בזמן אמת, בקרה, פיקוח ושליטה על אתר הסחר, לרבות הנפקת דו"חות פעילות וביצוע ההזמנות מאתר הסחר;

3.1.5. התקנת מערכת סליקה של חברת UPAY;

3.1.6. התקשרות שוטפת עם נציג מטעם החברה, אשר ישמש איש קשר למתן מענה לבקשות המזמין;

3.1.7. התקנת תוסף נגישות באתר הסחר. יובהר כי נותן השירותים אינו לוקח אחריות על תקני הנגישות שנדרשים בחוק ומתעדכנים מעת לעת. התקנת תוסף הנגישות מצמצמת משמעותית את החשיפה המשפטית לתביעות נגישות, אך אינה מהווה אישור לעמידה מלאה בהוראות תקנות התאמות נגישות לשירות ולתקן נגישות אינטרנט ישראלי 5568.

3.2. מסמך המפרט את השירותים ולוח הזמנים לאספקת השירותים כפי שהוסכמו על ידי הצדדים מצורף לחוזה זה ומסומן **כנספח 1**.

(כל הנ"ל יכונן יחד "השירותים")

4. עלות השירותים ותנאי תשלום ("התמורה")

4.1. בתמורה לשירותים המזמין ישלם לנותן השירותים תמורה כמפורט להלן:

4.1.1. עבור הקמת אתר הסחר, התקנת התוכנה ורישיון שימוש זמני בה ישלם המזמין סך של 40,000 ש"ח בתוספת מע"מ כדין בעת החתימה על חוזה זה;

4.1.2. התמורה תשולם ב-3 תשלומים, כדלקמן תשלום ראשון בסך ₪ 20,000 לתאריך פרעון של ה- 10.4.25 ללא כולל מע"מ יועבר במעמד החתימה על הסכם זה, כנגד הצגת חשבונית מס.

4.1.3. תשלום שני בסך ₪ 20,000 לא כולל מע"מ: בתשלום 3 תשלומים, מועד פרעון הצ"ק האחרון לא יאוחר מתאריך 15.5.25

4.1.4.

עבור תחזוקה שוטפת של המערכת והשרת ישלם המזמין סך חודשי של 452 ש"ח בתוספת מע"מ כדין עד היום ה- 2 לכל חודש קלנדרי התמורה החודשית המפורטת בסעיף 4.1.4. עבורם תבצע - בכל 2 לחודש שלאחריו על ידי חיוב פרטי אשראי של הקמעונאי השמורים בטוקן מאובטח של חברת הסליקה וכנגד חשבונית מס קבלה

4.2. התמורה תשולם בה"ק באמצעות כרטיס אשראי או בה"ק דרך הבנק של הלקוח על פי הפרטים הבאים: **בנק מזרחי טפחות** חשבון מס' - 119516 סניף - 443, שד' געתון 27, נהריה, שם המוטב - בי1 עסקים בע"מ. תשלום באמצעים אחרים כגון הפקדה/העברה בנקאית או המחאות בנקאיות- יבוצעו בתיאום בלבד, וייחשבו לתשלום בפועל אך ורק לאחר פירעונם המלא

4.3. **הדרכות ותמיכה:** התמורה כוללת עד **שעתיים** הדרכה לתפעול אתר הסחר, אשר תועבר טלפונית דרך תכנת שיתוף מסך או במשרדי נותן השירותים. בנוסף, תעמוד לרשות המזמין שעת תמיכה מצטברת נוספת, להלן תקופת תמיכה של עד 6 חודשים לאחר השלמת הקמת אתר הסחר או שעת התמיכה, המוקדם מביניהם. לאחר תקופה זו כל שעת תמיכה ועדכון תוכן תתומחר בנפרד.

4.4. למען הסר ספק התמורה אינה מהווה תשלום לשירותים חיצוניים כגון, דומיין, שירות סליקה חיצונית, מערכות דיורר ישיר, הפניות 301, כתיבת תכנים שיווקיים, העלאת תכנים, הנגשה למוגבלות ובכלל כל שירות שאינו מצוין במפורש בהזמנה זו. המזמין מצהיר בזאת כי הוא מודע לכך, וכי נותן השירותים לא יהיה אחראי לתקלה שתגרם משימוש ו/או ניהול לקוי בשירותים חיצוניים אלו או היעדר קיומם.

מסירת האתר תיחשב רק לאחר שכל הרכיבים המרכזיים פועלים באופן תקין, ובכלל זה:

א. פעולה תקינה של מערכת הסליקה;

ב. תצוגה רספונסיבית ותקינה בכלל הדפדפנים;

ג. אפשרות להזמנה ותפעול על ידי המזמין;

ד. חיבור תקני למערכת הקופות

ה. כניסת המזמין לאתר, ביצוע פעולה בו או אישור בכתב יהוו אישור למסירה מלאה ולחיוב ביתרת התמורה

ו. לאחר מועד זה, לא יוכל המזמין לעכב או להתנות את יתרת התשלום, אלא בהסכמה מפורשת ובכתב של שני הצדדים

ז. מוסכם כי אי תשלום חודשי בגין תחזוקה מהווה הפרה יסודית, ונותן השירותים יהיה רשאי להפסיק מיידית את השירות, להסיר את האתר מהאוויר ולחסום גישה עד להסדרת החוב.

במקרה בו יבקש המזמין להקפיא את פעילות האתר ולא להסירו הדבר יתאפשר בתשלום חודשי מופחת של ₪ 250 + מע"מ, לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים. בתום תקופת ההקפאה, בהיעדר חידוש או הסדרת התחזוקה - האתר יוסר לחלוטין מהאוויר.

ככל שיידרש, יחתום המזמין על אישור מסירה, או יאשר בכתב את תקינות האתר - דבר שייחשב כמסירת האתר לכל דבר ועניין

4.5. התמורה עבור שירותי הסליקה של חברת KASH KASH/ UPAY, ותשלום ישירות לחברות /, והכל בכפוף להסכם ההתקשרות עם

חברת KASH KASH/ UPPAY.

למזמין תהיה האפשרות לסלוק דרך קומקס במידה וירצה בכך ושירותי הסליקה יהיה כפוף להסכם עם חברת קומקס

4.6. התמורה הינה בגין השירותים כפי שתואר לעיל. שירותים נוספים שיתווספו בהמשך (אם וככל שידרשו) יחויבו על פי חוזה התקשרות נוסף שיעשה בין הצדדים מבעוד מועד, ועל פי תעריף שעת של 280 ש"ח בתוספת מע"מ עבור שעת עבודה. החברה תהיה תהא רשאית לעדכן את המחירון אחת לשנה על פי המחירים הנהוגים על ידי החברה ביחס ללקוחות האחרים בישראל.

4.7. לאחר ביצוע תשלום התמורה תומצא למזמין קבלה כדין.

בי 1 עסקים בע"מ

המזמין

תנאים כלליים

1. הגדרות. "יום עסקים" – פירושו יום שבו הנכסים פתוחים בישראל; "החוזה" – כל חוזה התקשרות עליו חתמו הצדדים לרבות הוראות תנאים כלליים אלו; "השירותים" – כל עבודה שנותן השירותים יעניק למזמין במסגרת כל חוזה או הסכמה.
2. הצהרות והתחייבויות. הצדדים מצהירים ומתחייבים כדלקמן: (א) כי אין כל מניעה משפטית, חוזית, חוקית או אחרת המונעת מהם מלהתקשר בחוזה זה ולמלא את כל התחייבויותיהם כלפי הצד השני; (ב) כי נותן השירותים יעניק שירותים אך ורק על פי ובהתאם להוראות החוזה וללא חריגה ממנו; (ג) כי הם מתחייבים לעמוד בהתחייבויותיהם שבחוזה זה.
3. שיתוף פעולה של המזמין והתכנים המועברים לנותן השירותים. המזמין מתחייב כי יעביר את כל המידע, הפרטים והחומרים הנדרשים לשם ביצוע השירותים. המזמין מתחייב כי לא יעביר לנותן השירותים חומרים ו/או תכנים ו/או קבצים (לרבות תמונות, סרטונים וכיוצ"ב) שיש לגביהם זכויות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני מכל סוג שהוא של צד שלישי כלשהו, ללא קבלת רשות שימוש כדין. כל התכנים, המידע והתמונות שיועלו לאתר האינטרנט יהיו באחריותו הבלעדית של המזמין. נותן השירותים רשאי על פי שיקול דעתו הבלעדי שלא להעלות ו/או להשתמש בתכנים פוגעניים ו/או לא חוקיים. נותן השירותים לא יישא באחריות בגין חומרים ו/או תכנים ו/או תמונות שיועלו לאתר האינטרנט על ידי המזמין ו/או מי מטעם המזמין ו/או על ידי נותן השירותים, לרבות חומרים ו/או תכנים ו/או תמונות המפרים זכויות יוצרים, חומרים ו/או תכנים פוגעניים ו/או חומרים ו/או תכנים האסורים על פי דין. המזמין ישפה את נותן השירותים בגין כל דרישה ו/או תביעה שתופנה נגדו בגין הפרת זכויות קניין רוחני כאמור.
4. אחריות בגין השירותים. המזמין מאשר ומצהיר כי האחריות על השימוש בשירותים חלה על המזמין בלבד. המידע והחומרים (לרבות תמונות, תכנים וכד') המוזנים בתוכנה ובאתר הסחר הינם באחריות המזמין בלבד. כל פעולה שתעשה בתוכנה ובאתר הסחר הינה באחריות המזמין בלבד, והאחריות הבלעדית לכל נזק (חלילה ויקרה), מכל סוג שהוא, שייגרם בעקבות השימוש בשירותים, תהיה באחריות המזמין בלבד. נותן השירותים לא יישא בכל אחריות ו/או נזק כלשהו, לרבות אבדן הכנסות ו/או פגיעה במוניטין ו/או פגיעה בתדמית שייגרמו למזמין בגין השימוש בשירותים ובתוכנה. האחריות על גיבוי המידע שמזון באתר הסחר חל על המזמין בלבד. במקרה של סיום השימוש בשירותים ו/או תקלות בתוכנה ו/או תקלות בשרתי האחסון של הממשק וכיו"ב, נותן השירותים אינו מתחייב כי המידע שהוזן באתר הסחר על ידי המזמין במשך תקופת השימוש יגובה ו/או ישמר, ולא תהיה למזמין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי נותן השירותים בגין מידע ו/או תכנים ו/או תמונות ו/או חומרים שאינם נשמרו והוסרו מאתר הסחר. נותן השירותים אינו מתחייב לתוצאה מסוימת בעקבות השימוש בשירותים, לרבות כמות מסוימת של רכישות באתר הסחר או כמות מסוימת של גולשים אשר יגלוש באתר הסחר.
5. אחריות בגין מוצרי המזון המוצעים לרכישה באתר הסחר. למען הסר ספק יובהר כי נותן השירותים אינו צד לכל התקשרות בין הרוכשים באתר הסחר למזמין. כל האחריות למוצרי המזון ולמוצרים המוצעים לרכישה באתר הסחר, לרבות תנאי רכישתם, טיבם, תכונותיהם, איכותם, אופן אספקתם והתשלום בגינם חלה על המזמין ועליו בלבד. יש לוודא כי מכירת משקאות אלכוהוליים נעשית אך ורק לרוכש שגילו מעל 18 שנים. יש לשים לב שבמקרה של תיאום הגעת המשלוח עם רוכש, טווח זמני הגעה חייב להיות עד שעתיים, למשל בין 11:00-13:00 (ולא יותר מזה). כמו כן, חובה על רשתות קמעוניות להציג את המחיר ליחידת מידה על האריזות של המוצרים ובאתר הסחר במידע על המוצר. מוצרי מזון שמשקלם

קטן מ-1 ק"ג יוצג המחיר ל- 100 גר'. מובהר כי נותן השירותים לא יישא בכל אחריות בגין נזק ו/או הוצאה כספית ו/או הפסד אשר יגרם כתוצאה ממעשה או מחדל או התנהלות בניגוד לדין אשר בוצעו על ידי המזמין ו/או מי מטעמו.

6. אחריות בעקבות כוח עליון. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, נותן השירותים ו/או מי מטעמו, לא יהיו אחראים לכל נזק הנובע מכוח עליון או נסיבות שאינן בשליטתו, ובכלל זה, תקלות טכניות, תקלות בקווי התקשורת, תקלות ברשת האינטרנט, הפסקות, הפרעות או נסיבות אחרות שאינן בשליטתו ואשר בשלן אין באפשרותו לעמוד בהתחייבויותיו. נותן השירותים יעדכן את המזמין על נסיבות של כוח עליון כאמור ויעשה כמיטב יכולתו לצמצם את הנזק שייגרם. נותן השירותים ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות ו/או נזק כלשהו, לרבות בשל אבדן הכנסות, שייגרם למזמין בגין פריצות אבטחה ו/או התקפות סייבר ו/או תקלות טכניות מכל סוג שהוא. האחריות על גיבוי התכנים והנתונים הינה על המזמין בלבד. נותן השירותים אינו אחראי לאובדן נתונים ו/או נזק שייגרם למזמין בעקבות אובדן הנתונים.

7. אחריות בגין שירותי מערכות צדדים שלישיים. שירותים מסוימים הניתנים על ידי נותן השירותים מבוססים על תוכנות או קוד המסופקים בין היתר ע"י צדדים שלישיים שונים, ובשל כך מוסכם כי נותן השירותים ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות ו/או נזק כלשהו, לרבות בשל אבדן הכנסות ו/או פגיעה במוניטין, שייגרם למזמין בגין תפקוד ו/או תקלות ו/או עיכובים ו/או טיב המוצר ו/או טיב השירות ו/או רמת האבטחה ו/או שינויים שמקורם בשירותי צדדים שלישיים כאמור. עיכובים באספקת השירותים שמקורם אצל צדדים שלישיים כאמור, יידחו את מועד אספקת השירותים בהתאם ונותן השירותים ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בנזקים שיגרמו בשל כך.

8. סיכון, אחריות ושיפוי. המזמין יהיה האחראי הבלעדי לכל נזק ו/או הפסד העלולים להיגרם לנותן השירותים ו/או לצד שלישי עקב מתן שירותי נותן השירותים ובתנאי שנותן השירותים פעל על פי החוזה ו/או באופן סביר. המזמין ישפה את נותן השירותים בגין כל נזק ו/או הפסד כאמור שייגרמו לנותן השירותים כתוצאה ממתן השירותים, ובלבד שנותן השירותים ו/או צד שלישי מטעמו לא חרגו ולא גרמו לחריגה על פי החוזה. מובהר כי נותן השירותים לא יישא בכל אחריות בגין נזק ו/או הוצאה כספית ו/או הפסד אשר יגרם כתוצאה ממעשה או מחדל אשר בוצע על ידי המזמין ו/או מי מטעמו. הוסכם בזאת וידוע למזמין כי החברה לא תהא אחראית לכל תביעה ו/או תלונה של כל אדם שיעשה שימוש באתר הסחר, בגין התוכן של אתר הסחר ו/או החיובים שיבוצעו על ידו ו/או בגין מוצר שיוספק לו באמצעות אתר הסחר וכיו"ב, וכל תביעה או תלונה כזו תהיי באחריותו הבלעדית של המזמין. עוד יובהר כי האחריות על התנהלות בהתאם לדין חל על המזמין בלבד. המזמין מתחייב לנהוג על פי החוקים הרלוונטיים, כגון חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981; חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981; חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח - 2008, וכל דין אחר החל עליו. התנהלות בניגוד לדין תהיה באחריותו של המזמין בלבד, ונותן השירותים לא יישא בכל אחריות ו/או נזק שייגרם בעקבות התנהלות לא חוקית ו/או התנהלות לא ראויה של המזמין. מומלץ להטמיע באתר הסחר תקנון, תנאי שימוש ומדיניות פרטיות המסדירים את ההתקשרות עם לקוחות הגולשים באתר הסחר.

9. קניין רוחני. המזמין מאשר כי כל מידע ו/או קניין רוחני אחר שיופק על ידי נותן השירותים במסגרת החוזה יהיה קניינו הבלעדי של נותן השירותים עד להעברת מלוא התשלום בגין אותו מידע ו/או קניין רוחני. למען הסר ספק מובהר בזאת כי (1) המזמין מתחייב שלא ישתף ו/או יעביר את המידע ו/או קניין רוחני שהופק עבורו על ידי נותן השירותים לכל גורם אחר מלבדו עד להעברת מלוא התשלום בעבור אותו מידע ו/או קניין רוחני; (2) המזמין מתחייב שלא לעשות שימוש בכל קניין ו/או קניין רוחני השייך לנותן השירותים ואשר הגיע אליו ו/או שנחשף אליו שלא במסגרת החוזה.

10. סודיות. המזמין ו/או מי מטעמו מתחייבים שלא לגלות ו/או להעביר, במישרין ו/או בעקיפין, לצד ג' כלשהו, כל מידע הנוגע לתוכנה או לתנאי חוזה זה, ללא אישור מראש ובכתב מנותן השירותים. המזמין ו/או מי מטעמו מתחייבים לשמור בסודיות ולא לגלות ולא למסור לשום אדם ו/או גוף כלשהו ולא לעשות כל שימוש, לצורך עצמי ו/או לצורך אחרים, בכל מידע אשר בבעלותו של נותן השירותים, לרבות מידע טכני, מידע אודות מוצרים, מפרט מוצרים, סודות מסחריים או ידע, לרבות אך מבלי למעט מן האמור לעיל, כל מחקר, תוכנית, מחירים, מוצרים, שירותים, לקוחות (לרבות פרטים האישיים והפרטיים השונים), רשימות לקוחות, שווקים, תוכנות וחומרה, פיתוחים ו/או חידושים, המצאות ותהליכי פיתוח, נוסחאות, טכנולוגיות, שרטוטים, עיצובים, הנדסה, קונפיגורציות מידע של חומרה, מידע כספי ו/או פיננסי אחר, דוחות כספיים ו/או כל מידע ו/או נתון עסקי אחר, אשר יימסר לידי המזמין במישרין ו/או בעקיפין, בכתב בעל פה ו/או בכל דרך אחרת במהלך ביצועו של חוזה זה. התחייבות זו תעמודנה בתוקפה גם לאחר סיומו של חוזה זה.

11. זכויות השימוש בתוכנה ובאתר הסחר. כל הזכויות, לרבות אך לא רק, הקניין הרוחני, סימנים מסחריים, פטנטים, קוד התוכנה, זכויות היוצרים, העיצובים, הלוגו, הטקסט, הפיתוחים, התכנים, החומרים, העיצובים, הטכנולוגיה, מידע, מידע

עסקי, יצירות גרפיות, סמלים, תמונות, שמות דומיין, הנוגעים לתוכנה ולאחר הסחר הינם בבעלותו הבלעדית של נותן השירותים ומוגנים על ידי חוק זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים וסודות מסחריים או זכויות קניין וחוקים אחרים. רישיון השימוש בתוכנה הינו זמני וניתן למזמין בהתאם לתקופת ההתקשרות כאמור בחוזה זה. המזמין רשאי לעשות שימוש ברישיון בעבור מספר מקסימלי של 1_ חנויות ו\או סניפים. רישיון השימוש בתוכנה מוגבל ויאפשר למזמין לתחזק ולתפעל את אתר הסחר באופן בסיסי. פעולות הנוגעות לתפעול ותחזוקה של אתר הסחר ברמה מתקדמת יותר יבוצעו על ידי נותן השירותים במסגרת שירותי התחזוקה שהוא מספק למזמין, בהתאם למפורט בחוזה זה. פעולות נוספות באתר הסחר בהן יהיה מעוניין המזמין, שאינן פעולות בסיסיות ושאיןן פעולות הנכללות בשירותי התחזוקה שמספק נותן השירותים יבוצעו בהסכמת הצדדים תוך יצירת תנאי התקשרות נפרדים וספציפיים בהתאם לכל מקרה ומקרה. מובהר כי אין בהצעת המחיר ו\ או בהוראה מהוראות חוזה זה, בכדי לגרוע מזכויותיו של נותן השירותים בתוכנה. כמו כן, כל פיתוח, המצאה, פטנט, סימן מסחר וכל זכות אחרת הנוגעים לתוכנה הינם בבעלותו הבלעדית של החברה, והמזמין מתחייב שלא לעשות בהם שום שימוש מעבר לתנאי הרישיון, הן או מי מטעמו. נותן השירותים יהיה רשאי לפרסם בתחתית אתר הסחר את שמו, לוגו וקישור לפרטי יצירת קשר עמו.

12. סמכות שיפוט. הצדדים יעשו את מירב המאמצים כי כל חילוקי הדעות ביניהם, ככל שיתגלו, ייושבו ביניהם. על החוזה וכל הנובע ממנו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, לבתי המשפט המוסמכים במחוז הצפון תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בקשר לחוזה וכל הנובע ממנו, ולא לכל בית משפט אחר זולתם.

13. תשלומים, מס ערך מוסף ומיסים אחרים. כל הסכומים המוצגים בחוזה אינם כוללים מע"מ ואו מס אחר. ככל שעל פי דין יש לשלם ו\או להוסיף מע"מ או מס אחר על סכומים אלו הוא ישולם על ידי המזמין. יובהר כי במקרה שתשלום לא שולם לנותן השירותים במועדו נותן השירותים יהיה רשאי לדחות את לוח הזמנים שהוסכם עם המזמין עבור מתן השירותים.

14. בלעדיות. ככל והמזמין יעשה שימוש בשירותיו של גורם אחר בתחום השירותים שמעניק נותן השירותים, לנותן השירותים לא תהיה כל אחריות בשל נזק שיגרם בשל עבודת נותן השירות האחר. נותן השירותים שומר לעצמו את הזכות להיעזר בשירותיו של צד שלישי לביצוע העבודה במסגרת החוזה (outsourcing) ולמזמין לא תהיה כל טענה בעניין זה.

15. העברת זכויות. המזמין אינו רשאי להמחות ו\או להעביר ו\או לשעבד את זכויותיו והתחייבויותיו כמפורט בחוזה זה ללא הסכמת נותן השירותים מראש. כמו כן, גם נותן השירותים אינו רשאי להמחות ו\או להעביר ו\או לשעבד את זכויותיו והתחייבויותיו כמפורט בחוזה זה ללא הסכמת המזמין מראש, למעט העברת העבודה לעובד ו\או נותן שירותים ו\או מי מטעמו אשר עובד יחד עמו.

16. מעמד הצדדים. מוסכם בזה כי היחסים שבין נותן השירותים למזמין יהיו יחסי מזמין-קבלן עצמאי, כי מעמדו של נותן השירותים לכל צורך ועניין הוא מעמד של קבלן עצמאי במובן חוק חוזה קבלנות, תשל"ד-1974. וכי אין ולא יתקיימו בין המזמין לנותן השירותים ו\או עובדיו ו\או שליחיו ו\או כל אדם מטעמו, יחסי עובד מעסיק ו\או יחסי שולח-ש לוח ו\או יחסי שותפות.

17. שעות פעילות. שעות פעילות נותן השירותים הינן בימים א-ה ____ בין השעות 09:00-18:00_ להוציא ימי חג וימי חול המועד.

18. דרכי התקשרות. כתובות הצדדים לצורך חוזה זה הם כמצוין לעיל. יראו בהודעה כתקפה אם: (א) נשלחה במסירה אישית לכתובת הצד השני, תהיה תקפה ביום העסקים שלמחרת. (ב) נשלחה בדואר רשום לכתובת הצד השני, תהיה תקפה 5 ימי עסקים לאחר שנמסרה. (ג) נשלחה לדואר האלקטרוני של הצד השני, תהיה תקפה ביום העסקים שלמחרת אישור דבר קבלת הדוא"ל.

19. תקופת החוזה וסיום ההתקשרות. חוזה זה יכנס לתוקף החל ממועד חתימתו ויהיה בתוקף לתקופה בלתי מוגבלת ("תקופת החוזה"). למזמין תהיה הזכות לסיים את ההתקשרות בחוזה על ידי מתן הודעה בכתב לנותן השירותים בהתראה של 60 ימים מראש. במקרה של בקשה לביטול עסקה שתתקבל לאחר תחילת מתן השירותים, המזמין יחויב בדמי ביטול בסך השווה ל- 50% מסך התמורה. במקרה של בקשה לביטול עסקה עד 5 ימי עסקים בטרם מועד תשלום התמורה כפי שמצוינת בסעיף התמורה, המזמין יחויב בדמי ביטול על סך השווה ל- 85% מסך התמורה. לנותן השירותים תהא הזכות לקזז את דמי הביטול מסכומים אשר ישולמו על ידי המזמין, לרבות מסכומים אשר ישולמו על ידי המזמין מכוח עסקה אחרת ו\או התקשרות אחרת עם נותן השירותים. לנותן השירותים תהיה הזכות לסיים את ההתקשרות בחוזה על ידי מתן הודעה בכתב למזמין בהתראה של 30 ימים מראש. מבלי לגרוע מהאמור, לנותן השירותים תעמוד הזכות לסיים את החוזה בהודעה בכתב ובאופן מיידי במקרה של אי תשלום ו\או עיכוב בתשלום המזמין לנותן

השירותים את הסכומים האמורים בחוזה בתקופה העולה על 10 ימי עסקים, או במקרה של אי עמידת המזמין בהתחייבותיו על פי חוזה זה.

20.

שונות. (א) חוזה זה מגבש וממצה את כל ההסכמות, המצגים וההבטחות אשר נעשו בין הצדדים עובר לחתימתו ולא יהיה תוקף לכל חוזה, מצג או הבטחה אלא אם נכללו בחוזה זה גופו. (ב) ככל ולא צוין אחרת, התנאים הכללים המפורטים בחוזה זה, בשינויים המתאימים, יחולו על כל חוזה ו/או כל התקשרות עתידית ככל שתעשה בין הצדדים, ללא יוצא מן הכלל, בין אם צורפו לאותו חוזה ו/או התקשרות כאמור ובין אם לאו ולצדדים לא תהא כל טענה ו/או תביעה בשל כך והם מתחייבים לפעול לפי תנאים אלו. (ג) כל שינוי בחוזה זה יהיה בכתב ובהסכמת הצדדים. (ד) במידה ותנאי בחוזה ו/או בתנאים הכללים אינו ישים ו/או נוגד את הדין ו/או פג תוקפו ו/או בלתי ניתן לאכיפה, החוזה והתנאים הכללים ימשיכו להיות מבוצעים ויראו בתנאי שאינו ישים ו/או נוגד את הדין ו/או פג תוקפו ו/או בלתי ניתן לאכיפה כמבוטל.

בי 1 עסקים בע"מ

המזמין